

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2026/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 97/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 497/TTr-CAT-PCCC&CNCH ngày 23 tháng 01 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

**Đã ký
Phạm Hoàng Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

**Phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND

ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công an tỉnh.

b) Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường.

c) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

d) UBND cấp xã.

đ) Các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

e) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và quy định về viết tắt

1. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ viết tắt là PCCC và CNCH.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp xã.

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp xã là Phòng Kinh tế thuộc UBND xã hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị thuộc UBND phường.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan về PCCC và CNCH.

2. Chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ công việc, góp phần hạn chế cháy, nổ xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Bảo đảm việc cung cấp thông tin và chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Công tác phối hợp giữa các đơn vị phải được tiến hành thường xuyên theo Quy chế và được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

4. Công tác phối hợp phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai dân chủ, kịp thời, không trùng lặp về nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm, giảm thiểu phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh, sản xuất của các cơ sở.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

3. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tổ chức họp, hội nghị.

3. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành.
4. Các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- a) Chủ trì rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách, các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.
- b) Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra trước ngày 15/12, đảm bảo các cơ sở thuộc nhóm 1 phải được kiểm tra định kỳ 01 năm một lần và cơ sở thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra định kỳ 02 năm một lần .
- c) Chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra và gửi văn bản thông báo về thời gian, nội dung và thành phần tham gia kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra trước 03 ngày làm việc.
- d) Tổ chức kiểm tra tại cơ sở đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
- đ) Chủ trì kiểm tra các nội dung về phòng cháy, chữa cháy quy định tại các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đối với cơ sở.
- e) Chủ trì lập biên bản theo Mẫu PC03 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.
- g) Chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm:

- a) Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin các cơ sở mới được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoặc cơ sở mới phát hiện khi rà soát địa bàn, cơ sở theo chuyên môn, phân công, phân cấp gửi về Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia ý kiến kế hoạch kiểm tra hàng năm đảm bảo theo quy định (ý kiến về thời gian, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia Đoàn kiểm tra).

c) Cử thành phần tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đảm bảo theo phân cấp tại Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

d) Chủ trì kiểm tra các nội dung về phòng cháy, chữa cháy quy định tại điểm g, h, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025-NĐ-CP. Kết thúc kiểm tra, cung cấp kết quả kiểm tra cho Trưởng đoàn kiểm tra để làm căn cứ lập biên bản kiểm tra chung của Đoàn.

3. UBND cấp xã có trách nhiệm: Thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này.

Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm tra đột xuất về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

1. Công an tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng khi phát hiện cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH hoặc khi có yêu cầu phối hợp để phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền mà cần sự phối hợp kiểm tra đột xuất của cơ quan có liên quan thì chủ trì trao đổi (bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp) để phối hợp thực hiện kiểm tra đột xuất đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Công an tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng khi nhận được yêu cầu phối hợp theo khoản 1 Điều này có trách nhiệm cử thành phần tham gia phối hợp kiểm tra đột xuất tại cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất các nội dung

theo quy định tại các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đối với đối tượng kiểm tra.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất các nội dung theo quy định tại các điểm g, điểm h, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025-NĐ-CP đối với đối tượng kiểm tra.

5. Kết thúc kiểm tra, cơ quan, đơn vị chủ trì theo khoản 1 Điều này lập biên bản kiểm tra đột xuất theo Mẫu PC03 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp kiểm tra đột xuất có trách nhiệm cung cấp kết quả kiểm tra cho cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì để lập biên bản của Đoàn kiểm tra.

Điều 8. Phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc nhóm 1, nhóm 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

1. Quá trình phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy mà phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm hành chính về PCCC và CNCH, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH đối với cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm cung cấp thông tin về hành vi vi phạm của cơ sở theo nội dung, lĩnh vực phụ trách để lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH đối với cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Định kỳ trước ngày 10 tháng 6 và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh và UBND cấp xã có trách nhiệm báo kết quả công tác phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH 6 tháng, năm về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. Báo cáo đột xuất: Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết của cơ quan cấp trên theo từng lĩnh vực thì cơ quan thực hiện trao đổi bằng văn bản đến cơ quan còn lại đề nghị cung cấp thông tin phục vụ báo cáo đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, hàng năm tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đảm bảo theo Quy chế này.

2. Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND cấp xã theo trách nhiệm được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với các cơ sở được phân công, phân cấp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 22 Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND. Chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại cơ sở theo các nội dung thuộc thẩm quyền kiểm tra (bao gồm cả trường hợp không cử thành phần tham gia phối hợp kiểm tra theo Quy chế này).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.